

עין משפט‏¹‏ **גזר מצוה**‏²‏

כז א מיי פ"ו מהל' קרנן פסק הלכה ז סמג עשין רכד:

בב ב ג מיי פרק ד מהל' אצל הלכה ט סמג עשין דרכנ ז טוש"ע א"ח סי' לה סעיף ה וטוש"ע י"ד סי' שפ סעיף א וסי' שפח סעיף א:

בב ד מיי פ"ו מהלכות סוכה הלכה ג סמג עשין מג טוש"ע א"ח סי' תרמ סעיף ה: לה מ"ה ע"ש טוש"ע ע"ש סעיף ו:

לא ר טור ובי" ע"ש: לב ז (מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ג סמג טוש"ע א"ח סי' קן סעיף א) טור א"ח סי' לח: לב ח מיי' פ"ד מהלכות תפילין הלכה יג סמג עשין כז טוש"ע א"ח סימן לה סעיף ז:

רבינו הגנאל

ר' יהודה אומר מישאל ואלצפן היו שנשאו נרב ואביהוא, ר' יצחק אומר אפ נושאי ארנו של יוסף היו, יכולין היו ליטרה, ואם מישאל ואלצפן היו, יכולין היו ליטרה, אלא קוברי מת מצוה היו, וחל שביעי שלהן להיות ערב הפסח, שנא' ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. מכלל המתעסק במצוה פטור מן המצוה האחרת. ושנינן צריכא זו וזו דאי אשמעינן גבי פסח כר. אמר רב ובדא משמיה דרב אבלי חייב בסוכה, ולא דמי למצטער דהוא פטור מן הסוכה. ת"ר חתן וכל השושבינן וכל בני חופה פטורין מן התפילין, ומכל מצות האמורות בתורה, וחייבין בקריית שמע.

כה:

מישאל ואֶלְצַפֵּן היו. וא"ת ולמאן דאמר פרק ד' מיתות (סנהדרין דף נג.) דשריפה ממש הואי שנשרפו גופיהן וכן נמי דריש בתורת כהנים אקרא דותאכל אש אותם אמאי נטמאו וי"ל דשמא שלדן היתה קיימת כאליו נשרפו על גבי קטבלא כדאמר

הישן תחת המטה פרק שני סוכה

הכי גרסינן בצרייתא בסיפרי ר"ע **אומר מישאל ואלצפן היו שנטמאו בגדו ואציהוא ר' יצחק אומר אם נושאי ארנו של יוסף היו יכולין היו ליטער ואם מישאל ואלצפן היו יכולין היו ליטער אלא מי היו טמאי מה מזוה היו שחל שביעי שלהן להיות פסח שנאמר ולא יכלו וגו':** ואם נושאי ארנו של

יוסף או מישאל ואלצפן היו יכולין היו ליטער. שהרי באחד צניסן הוקס המשכן ושני לו שרף אלעזר את הפרה שזו על טמאי מת שציהן לעשות פסחיהן צטהרה כדאמר במסכת גיטין (דף ס.) שמנה פרשיות נאמרו ציוס שהוקס המשכן ופרה אדומה אחת מהן ובאחד צניסן הוקס המשכן והוא ח' למלואים כדקיימא לן (שבת דף פז:) אותו היום נטל עשר עטרות וצו מתו נדב ואציהוא הלכך מראש חדש ועד הפסח היו יכולין ליטער וקרא אומר ולא יכלו ונושאי ארנו של יוסף נמי כבר עברו עליהם עשרה חדשים ויותר שלא נשאוהו משמנו זהר חורב צראש חדש סיון כדכתיב (שמות יט) ציוס הזה צלו מדבר סיני ולא נסעו משם עד עשרים צלייר של שנה הצאה כדתיב ויהי צשנה השנית צחדש השני צעשרים צחדש נעלה הענן מעל וגו' וינסעו מהר ה': **טמאי מה מזוה.** לאו מת מזוה דווקא קאמר דאפי' מתייהן נמי מת מזוה קרי להו דמזוה להתעסק צהן כגון האמורים צפרשת כהנים (ויקרא כה) * שהכהן מטמא צו: **שחל שביעי שלהן.** ואע"ג דחזו לאזרתא לא אישתרו דקסבר אין שומטין שומטין על טמא שדך. מכל מקום שמעינן מיניה דעוסק צמזוה פטור מן המזוה שהרי נטמאו צמתייהן שצעה ימים לפני הפסח ואף על פי שטומאה זו תעכב על יום אכילת פסחיהן אלמא מזוה קלה הצאה לידך אינך צריך לדחותה מפני חמורה העמידה לצא: **דלא מטא זמן חיובא.** כשנטמאו עדיין לא הגיע זמן אכילת פסח: **אכל.** קריט שמע דמטא זמן חיובא צתוך החופה והוא רצוי לכך אימא לא. יטמאו צמת כל שצעה לפני הפסח: **צריכא.** למיכתב ציוס ההוא לאשמועינן דנטמאו תוך שצעה דעוסק צמזוה פטור מן המזוה: **מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל כו'.**

דקאמר ליה רחמנא הנני לוקח ממך את מחמד עיניך צמגפה וגו' האנך דוס מתים אצל לא תעשה לא תתאצל עליה פארך צבוס על ראשך שלא כדרך שאר אצלים לפי שאני עושה אותך אות ומופת לישראל שך עתדין למות מתיהן ואין איש מתאצל עליהם אלמא אצל אסור בתפילין: **וסני מיני ציוס ראשון.** דעיקר מררא חד יומא כדכתיב ואחריתה כיוס מר: **פשיטא.** מאי שנה הא משאר מזות לאשמעינן רצ לעיל דאצל חייב בכל המזות: **לערא דממילא.** שהסוכה מצערתה כגון חמה או לינה או סירחא צדברים שסיבך צהן: **מיצעי ליה ליסודי דעסיה.** חוצה עליו ליישב דעתו למזוה: **למיחדי.** לשמות: **משוס ייחוד.** דסתם סוכה היו עושין צגגותיהן ואין דרך ציאה וציאה שם לרבים תמיד מפני הטורח ושמא ירד החתן לעשות צרכיו ויסייחד אחר עם הכלה: **לעז חסן.** שהמקום צר ופתוח מזות סוכה ומזות נישואין וכגון שנשא ערב הרגל אצל צתוך הרגל קיימא לן צמועד קטן (דף ס:) דאין נושאין נשים צמועד: **פטורין מן הספלה.** דצעיא כוונה: **ומן הספילין.** משוס דשכיחא שכרות וקלות ראש: **וחייצין בקרים שמע.** דמזות כוונתה אינו אלא פסוק ראשון ויכולין ליישב דעתן שעה קטנה כדי לקרוא פסוק ראשון:

משוס

מסורת הש"ס

(א) פסחים 5, 3) צרכות יא. טז: מבוטא ו: מ"ק טו., א) צ"ל לרבא),

תורה אור השלם

1. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא: במדבר ט ו 2. והאנך דם מתים אבל לא תעשה פארך חבוש עליך ותעליך תשים ברגליך ולא תעטה על שפם ולחם אנשים לא תאכל: יחזקאל כד יז 3. ותפרכי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקיחה ויגעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחרייתה ביום מר: צמוס ח י

הגהות הב"ח

(א) גמ' מהו דמימא הואיל ואמר רבא מנענר: (ב) תוס' ד"ה משוס וכו' אפילו היכא דמטא זמן חיובא דפסח כל"ל ומיכת

זמן הב' נמחק:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה טמאי מת מצוה וכו' שהבהן מטמא בו. עיין טורי אגן ר"ה דף טז ע"ב ד"ה חייב אלס: